

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1119/2533

นางสาวสุรีย์ อติพลังกุล

โจทก์

นายประกอบ ศรียารันต์

จำเลย

นายประกอบ ศรียารันต์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยทุกข้อเป็นฎีกาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาข้อ 2 ก. จำเลยฎีกาว่าคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ไม่ชอบ ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 เพราะข้อเท็จจริงยังไม่ ปราศจากความสงสัยและข้อพิรุธที่ศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยได้เป็นฎีกาในปัญหา ข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความ ผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 5 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 86)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 91)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลฎีกาอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องคดีนี้ไปแล้วจึงไม่จำเป็นต้อง
สั่งคำร้องนี้

พิเคราะห์แล้ว ศาลฎีกาอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องคดีนี้ไปแล้วจึงไม่จำเป็นต้อง
สั่งคำร้องนี้

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>